РЕКЛАМА

Дело № 2-3737/2021

Номер дела: **2-3737/2021**

УИН: **14RS0035-01-2021-005731-84**

Дата начала: **19.03.2021**

Дата рассмотрения: **27.04.2021**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Цыкунова Валентина Прокопьевна**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Капустина Нина Владимировна		
ОТВЕТЧИК	ООО Солидарность+		
ПРОКУРОР	Прокурор г.Якутска		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			19.03.2021
Передача материалов судье			22.03.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		23.03.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			23.03.2021
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		05.04.2021

Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			05.04.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	27.04.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			28.04.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			15.05.2021

Решение

Дело № 2-3737/2021

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Якутск 27 апреля 2021 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Цыкуновой В.П., при секретаре Давыдовой Н.Г., с участием прокурора Луковцева А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Капустиной Нины Владимировны к Обществу с ограниченной ответственностью «Солидарность +» о взыскании материального и морального вреда, причиненного здоровью,

у с т а н о в и л:

Капустина Н.В. обратилась к ответчику с вышеуказанным иском, ссылаясь на то, что 02 декабря 2020 г. примерно в 12 часов дня она пришла к своей дочери, для сопровождения внука в школу по адресу: ____. На входе в фойе подъезда истица поскользнулась на гладкой кафельной поверхности пола, не оборудованной противоскользящим устройством, и упала. Согласно справке с ЦЭМП истец получила «___». В связи с чем вынуждена была один месяц ходить с фиксирующей гипсовой повязке, в дальнейшем в повязке ДЕЗО. Падение произошло в результате того, что ответчик ненадлежащим образом обслуживает управление домом. Управление государственного строительного и жилищного надзора в своем письме от 20.01.2020 г. № 01-27-330 указывает об обязанности управляющей компании обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан при эксплуатации многоквартирного дома, находящихся под его управлением. Просила взыскать с ответчика расходы на лекарственные препараты в размере 3 049 руб., компенсацию морального вреда 95 000 руб.

В судебном заседании истец Капустина Н.В. исковые требования поддержала в полном объеме, просила удовлетворить, указав, что в этот день шел снег, при входе в фойе подъезда отсутствовал противоскользящий коврик, в результате чего она получила травму. После ее падения и обращения в ООО «Солидарность+» с претензией, управляющей компанией противоскользящий коврик установлен при входе в фойе подъезда.

Представитель ответчика по доверенности Винокурова М.В. исковые требования не признала, не отрицая факт получения истцом травмы, указала, что согласно камерам видеонаблюдения, установленной в подъезде многоквартирного дома, видно, что травма получена в результате падения, связанной с тем, что у истца на подошве обуви образовалось обледенение. Считает, что истец получила травму в результате неосторожности и просила в иске отказать.

Прокурор Луковцев А.А, в своем заключении указал, что факт получения травмы истицы от бездействия ответчика подтверждается, в связи с чем полагал возможным удовлетворить иск частично с учетом разумности и справедливости.

Суд, заслушав доводы и пояснения лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, изучив материалы дела, считает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании просмотрена видеозапись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксированы обстоятельства, имевшие место 02 декабря 2020 г.

Судом установлено, что 02 декабря 2020 г. Капустина Н.В. примерно в 12 часов на входе в фойе подъезда дома по адресу: ____ в связи с отсутствием на полу противоскользящих ковриков поскользнулась и упала.

При обращении в медицинские учреждения, ей поставлен диагноз «___».

Согласно правилам распределения бремени доказывания, закрепленным в ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основания своих требований или возражений.

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что дом, где истица получила травму находится в управлении ООО «Солидарность+».

Ответчиком также не оспаривается факт падения истца в доме, расположенном по адресу г____ и получение Капустиной Н.В. вреда здоровью, что в соответствии со ст.68 ГПК РФ освобождает сторону истца от доказывания этих обстоятельств.

В силу п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По правилам ст. 1095 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.

Статьей 161 Жилищного кодекса РФ (раздел VIII Жилищного кодекса РФ) регламентировано, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

При этом согласно части 1.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункту 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 (далее также Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме), надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и должно обеспечивать, в частности: соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность жизни и здоровья граждан; сохранность имущества физических лиц или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

Пунктом 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года N 491, установлено, что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя, в числе прочего, осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества.

Правилами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года N 170, установлено, что наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует систематически очищать от снега и наледи (п. 3.2.13 Правил).

Статьей 11 Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" предусмотрено, что территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

Ответчиком оспаривается наличие его вины в ненадлежащем содержании прилегающей территории, повлекшей, в свою очередь, причинение истцу вреда здоровью. Вместе с тем, представитель ответчика не отрицала то обстоятельство, что на момент получения травмы противоскользящий коврик отсутствовал.

Капустина Н.В. указала, что на момент получения травмы коврик отсутствовал, в день ее падения шел снег.

В свою очередь, стороной ответчика в нарушение ст. 12, 56, 57 ГПК РФ каких-либо доказательств, опровергающих доводы истца, суду представлено не было. Доказательств надлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей по обслуживанию дома по адресу: ____ в части очистки по состоянию на 02 декабря 2020 года от снега асфальтового покрытия входных групп дома в материалах дела не содержится. Ссылки представителя ответчика на представленные фототаблицы не могут быть приняты судом во внимание, поскольку невозможно установить дату изготовления. Доводы ответчика о том, что факт выполнения своих обязанностей по уборке мест общего пользования подтверждается маршрутным листами подписанными собственниками жилых помещений, не принимаются судом, поскольку маршрутные листы по уборке мест общего пользования датированы с 01.10.2020 г. по 30.10.2020 г., тогда как истец получила травму 02 декабря 2020 г.

Обстоятельства падения и получения повреждения здоровью истицы в подъезде дома, ненадлежащее выполнение своих функций ООО «Солидарность+» подтверждены в суде.

Разрешая заявленный спор, суд, применив изложенные выше нормы права и на основании всей совокупности представленных по делу доказательств, приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований Капустиной Н.В. Ответчик, ссылаясь на

отсутствие своей вины в причинении истице физически и нравственных страданий, не представил суду соответствующих доказательств, а именно, что при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась, принял все меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного для жизни и здоровья граждан. На ответчике в силу приведенных выше положений действующего законодательства лежала обязанность совершить определенные действия (принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан), противоправное бездействие причинителя вреда, выразившееся, в том числе, в неустановлении в подъезде жилого дома противоскользящего покрытия, при том, что такая необходимость имелась, предшествовало причинению вреда и явилось причиной такового.

Доказательств, исключающих ответственность ответчика, в судебном заседании не установлено.

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1101 Гражданского кодекса РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Учитывая указанные требования закона, суд при определении размера компенсации морального вреда принимает во внимание степень тяжести причиненных истцу повреждений, возраст истицы, иные обстоятельства, что истица после полученной травмы лишена возможности вести прежний образ жизни, а также принцип разумности и справедливости, определяет к взысканию компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб.

Представленными истцом доказательствами, не подтверждается получение истцом тяжелой травмы, что увеличило бы размер взыскания в пользу потерпевшего компенсации морального вреда.

Истец, оценивая материальный ущерб в размере 3049 рублей, указала, что она понесла расходы на лекарства, однако факт несения указанных расходов в заявленном размере не подтвердила. Суд полагает, что с ответчика подлежат взысканию расходы, понесенные истицей на приобретение лекарства в размере 1049 рублей, выписанного ей врачом, что подтверждается кассовым чеком, копией медицинских документов, представленной в материалы дела. Согласно справке в период лечения истица получала медицинские препараты, и назначение лечение. При этом суд не принимает как допустимые доказательства истца, а именно ссылку на акт купли-продажи от 21 декабря 2020 г., поскольку указанный товар не рекомендован врачом, более того, кассовые чеки не представлены.

В соответствии ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. Таким образом, с ответчика подлежит взысканию сумма государственной пошлины в местный бюджет в размере 300 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Капустиной Нины Владимировны к Обществу с ограниченной ответственностью «Солидарность +» о взыскании материального и морального вреда, причиненного здоровью, удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Солидарность +» в пользу Капустиной Нины Владимировны возмещение расходов на лекарственные средства в размере 1 049 руб., компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб. В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Солидарность +» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 руб.

На решение может быть подана жалоба в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение месяца со дня изготовления в мотивированном виде.

Судья В.П.Цыкунова

Решение изготовлено 28 апреля 2021 года.

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».